ESAN Graduate School of Business

LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD ACADÉMICA, PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL PERSONAL DOCENTE

Enero 2026

1. Propósito y alcance

1.1. Objetivo:

El presente documento establece las disposiciones obligatorias y las buenas prácticas para la elaboración, adaptación, uso y difusión de material bibliográfico y académico en ESAN. Asimismo, regula el uso ético, legal y responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa por parte del personal docente.

El objetivo central es promover una cultura de excelencia y honestidad académica, asegurando el respeto irrestricto a los derechos de propiedad intelectual y protegiendo tanto a la comunidad académica como a la institución de riesgos legales.

1.2. Alcance

Estos lineamientos son de aplicación obligatoria para todo el personal docente de ESAN.

1.3. Base normativa

Estos lineamientos son de aplicación obligatoria para todo el personal docente de ESAN.

- Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
- Decreto Legislativo N°822, Ley sobre el Derecho de Autor (y sus modificatorias).
- Ley Nº 31814, Ley que promueve el uso de la Inteligencia artificial (y su reglamento).
- Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- Normativa interna de la Universidad ESAN

2. PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

2.1. El Docente como referente de integridad académica

El docente de ESAN ejerce un rol fundamental no solo en la transmisión de conocimientos, sino en la formación ética de los estudiantes. Por ello, debe actuar como un modelo de conducta, garantizando que todo material, enseñanza y evaluación se sustente en los principios de honestidad intelectual, transparencia y rigor académico. Es responsabilidad del docente asegurar la originalidad de sus contenidos y fomentar en el aula el respeto por la creación intelectual ajena.

2.2. Gestión de derechos de autor y licencias

El respeto a la propiedad intelectual es un pilar esencial de la actividad académica que reconoce el valor del trabajo creativo de autores e investigadores. Más allá del

cumplimiento normativo, su observancia es indispensable para fomentar una cultura de legalidad y ética profesional. Con el fin de asegurar una gestión responsable de los recursos y prevenir contingencias legales para el docente y la institución, se establecen las siguientes disposiciones:

- **Validación del Centro de operaciones y logística de ESAN (COLE):** Todo material bibliográfico principal o complementario que se ponga a disposición de los estudiantes deberá ser validado previamente por el Centro de Información (COLE) para asegurar que cuenta con las licencias correspondientes.
- **Prohibición de Distribución No Autorizada:** Queda estrictamente prohibido alojar o distribuir directamente archivos digitales (PDFs, escaneos) o copias de libros y artículos protegidos por copyright sin la debida autorización y validación del COLE.
- **Uso de Enlaces Persistentes:** Se deberá priorizar el uso de hipervínculos (permalinks) a las bases de datos suscritas por ESAN o repositorios oficiales, evitando la descarga y republicación no autorizada de archivos en el aula virtual.

2.3. Uso de material de terceros y propiedad intelectual

Para salvaguardar la integridad intelectual, todo el personal tiene la obligación de realizar el reconocimiento explícito de los créditos de los autores de quienes tomen ideas, textos, datos, imágenes o cualquier otro tipo de contenido para sus materiales didácticos o investigaciones. En este sentido, el presente lineamiento se rige por lo siguiente:

- **Atribución y Adaptación**: Es obligatorio citar de forma clara al autor o fuente original, incluso cuando el material haya sido adaptado, traducido o resumido.
  - No se permite la apropiación de metodologías o marcos de trabajo (frameworks) desarrollados por terceros sin su debida acreditación.
  - No se presume autorización por el solo hecho de que el material haya sido utilizado anteriormente en la institución.

- **Alcance de las Fuentes**: El deber de citación es universal y se extiende a:
  - Materiales de colegas de ESAN.
  - Docentes externos y recursos de plataformas MOOC (como edX, Coursera, ETC).
  - Trabajos e investigaciones de estudiantes
  - Recursos multimedia o digitales obtenidos de internet.

- **Respeto al Marco Legal**: En cumplimiento con el Artículo 7 del Reglamento de la Ley N°31814, el uso de materiales debe garantizar el respeto irrestricto a los derechos de autor, tanto morales como patrimoniales, conforme a la normativa nacional y tratados internacionales.

3. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

ESAN promueve el uso responsable, ético y creativo de la IA para fortalecer las competencias docentes y estudiantiles. Estos usos son permitidos siempre que se alineen con los principios de supervisión humana, responsabilidad y uso ético establecidos en la normativa nacional y detallados a continuación:

3.1. Apoyo en la preparación de materiales

- **Generación de ideas y lluvia de ideas:** Uso de IA para explorar conceptos iniciales, generar esquemas preliminares o identificar temas relevantes para el desarrollo de contenido académico.
- **Revisión gramatical y ortográfica:** Empleo de herramientas de IA para corrección de estilo, gramática y ortografía en documentos ya elaborados por el docente.
- **Traducción asistida:** Uso de IA para traducir materiales académicos, siempre verificando y editando el resultado final.
- **Búsqueda y síntesis de literatura:** Utilización de IA para identificar fuentes relevantes y sintetizar información, verificando siempre las fuentes originales.
- **Creación de visualizaciones:** Generación de gráficos, diagramas o ilustraciones conceptuales con herramientas de IA, documentando su uso.

3.2. Apoyo pedagógico

- **Desarrollo de ejercicios y casos:** Creación de problemas, ejercicios prácticos o estudios de caso utilizando IA como punto de partida, siempre con revisión y adaptación significativa del docente.
- **Personalización del aprendizaje:** Uso de IA para adaptar materiales a diferentes niveles o estilos de aprendizaje de los estudiantes.
- **Retroalimentación automatizada:** Implementación de herramientas de IA para proporcionar retroalimentación inicial a estudiantes, siempre bajo la evaluación pedagógica del docente.

- **Investigación pedagógica:** Exploración del potencial de la IA como herramienta educativa y como tema de estudio en el aula.

3.3. Prevención de plagio y detección de similitudes

El docente tiene el deber de velar por la originalidad de los trabajos académicos. Para ello:

- **Uso de herramientas de verificación**: Se promoverá el uso de software institucional de detección de similitudes (como Turnitin u otros homologados) para analizar entregables.
- I**nterpretación Docente:** Los reportes de similitud o de detección de IA deben ser analizados con criterio humano. Un porcentaje alto de similitud no confirma automáticamente una falta; requiere la revisión cualitativa del docente para distinguir entre citas correctas, coincidencias comunes y plagio real

3.4. Principios para el uso responsable de la IA

Todo uso de estas tecnologías por parte del personal docente debe regirse por los siguientes rectores:

- **Transparencia total:** Declarar siempre el uso de herramientas de IA en cualquier material académico, sílabo o recurso entregado.
- **Valor agregado:** Asegurar que el contenido final refleje el criterio experto, la experiencia del docente y la adaptación al contexto de ESAN.
- **Verificación rigurosa:** Comprobar toda información, cita y dato generado por IA antes de utilizarlo.
- **Modelar comportamiento ético:** Demostrar a los estudiantes cómo usar IA de manera responsable mediante el propio ejemplo en clase.
- **Actualización continua:** Mantenerse informado sobre las capacidades, sesgos y limitaciones de las herramientas de IA utilizadas.

4. USOS PROHIBIDOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ESAN promueve el uso responsable, ético y creativo de la IA. Sin embargo, su uso debe estar alineado con los principios de supervisión humana y responsabilidad.

4.1. Principio de Responsabilidad Docente

La Inteligencia Artificial no reemplaza la autoría. Está prohibido presentar contenido generado por IA como si fuera una obra propia u original del docente. El docente asume la plena responsabilidad por la verificación y pertinencia del contenido generado.

4.2. Usos permitidos

Se permite el uso de IA como soporte en:

- Generación de ideas: Exploración de conceptos y esquemas preliminares.
- Revisión formal: Corrección de estilo, gramática y ortografía de textos propios.
- Traducción asistida: Siempre verificando y editando el resultado final.
- Búsqueda y síntesis: Para identificar fuentes, verificando siempre las fuentes originales para evitar información falsa.
- Apoyo pedagógico: Creación de ejercicios o casos base, sujetos a adaptación significativa del docente

4.3. Prohibiciones generales

Se consideran faltas a la integridad académica las siguientes conductas:

CONDUCTA PROHIBIDA	DESCRIPCIÓN
Generación completa de sílabos	Utilizar IA para crear sílabos completos sin aporte intelectual sustancial del docente. El sílabo debe reflejar la experiencia y criterio pedagógico del profesor.
Producción masiva de contenido	Generar presentaciones, guías de estudio o materiales de lectura enteramente con IA sin revisión crítica, adaptación contextual ni valor agregado del docente.
Evaluaciones automatizadas	Crear exámenes, rúbricas o instrumentos de evaluación completos mediante IA sin validación pedagógica rigurosa del docente.
Falsificación de autoría	Presentar contenido generado por IA como trabajo original propio sin ninguna declaración de uso de estas herramientas.

Uso sin verificación	Incorporar datos, citas o referencias generadas por IA sin verificar su exactitud y existencia en fuentes primarias o secundarias.

4.3.1 Prohibiciones específicas en la evaluación de estudiantes

Dado que el Reglamento nacional clasifica la evaluación de resultados de aprendizaje como una actividad de riesgo alto, se establecen las siguientes prohibiciones estrictas para garantizar la justicia y el bienestar del estudiante:

- **Delegación total de calificación**: Se prohíbe el reemplazo de la evaluación del docente por sistemas de IA; esta debe tener únicamente una función complementaria.
- **Retroalimentación no verificada:** Enviar comentarios generados por IA a estudiantes sin revisión ni personalización del docente.
- **Decisiones académicas automatizadas de impacto crítico:** Tomar decisiones sobre aprobación, reprobación o sanciones académicas basándose únicamente en análisis de IA.

4.3.2 Prohibiciones en Investigación y Publicaciones

Para proteger la integridad científica y los derechos de autoría, se establecen las siguientes prohibiciones basadas en estándares nacionales e internacionales.

- **Fabricación de datos:** Generar datos de investigación ficticios mediante IA.
- ***Ghostwriting* académico:** Utilizar IA para escribir artículos, capítulos o libros completos sin declaración.
- **Vulneración de la privacidad:** Está prohibido ingresar datos personales, o trabajos académicos de terceros, información confidencial o secretos comerciales en herramientas de IA sin protocolos de seguridad.

5. Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de los presentes lineamientos constituye una falta a la integridad académica y podrá dar lugar, según la gravedad del caso, al inicio de procedimientos administrativos internos conforme a los reglamentos de ESAN. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades civiles o administrativas que pudieran derivarse de una infracción a los derechos de autor.